

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2621/2539

นาง ชุศรี สุวรรณศิลป์
นาง ลออ สุภาพงษ์หรือภู่อารีย์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1754

อายุความตามมาตรา1754ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นอายุความห้ามฟ้องคดีมรดกหรือคดีที่เจ้าหนี้ขอบังคับตามสิทธิเรียกร้องอันมีต่อเจ้ามรดกส่วนคดีที่เจ้ามรดกเป็นเจ้าหนี้มิได้กำหนดอายุความไว้เป็นพิเศษในมาตรา1754เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นทายาทและเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายฟ้องเรียกร้องให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้เงินกู้ที่จำเลยทั้งสองกู้ยืมผู้ตายไปแม้โจทก์จะฟ้องเมื่อพ้นกำหนด1ปีนับแต่เจ้ามรดกตายคดีโจทก์ก็ไม่ขาดอายุความเพราะคดีนี้ไม่ได้เป็นคดีมรดกหรือเป็นคดีที่เจ้าหนี้ขอบังคับตามสิทธิเรียกร้องอันมีต่อเจ้ามรดกไม่ตกอยู่ในบังคับมาตรา1754

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนายประมุข สุวรรณศิลป์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2525 จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันกู้ยืมเงินนายประมุขไปจำนวน 3,000,000 บาท สัญญาจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จำเลยทั้งสองได้รับเงินจำนวนที่กู้ไปครบถ้วนแล้ว หลังจากนั้นนายประมุขถึงแก่กรรมโจทก์มีหนังสือทวงถามจำเลยทั้งสองให้ชำระหนี้ จำเลยทั้งสองเพิกเฉยโจทก์ขอคิดดอกเบี้ยนับแต่วันทำสัญญากู้ถึงวันฟ้องเป็นเวลา 5 ปีเป็นเงินจำนวน 2,250,000 บาท รวมหนี้ทั้งหมดจำนวน

5,250,000 บาทขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 5,250,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า นายประมุขถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2526 แต่ โจทก์ฟ้องคดีวันที่ 25 มีนาคม 2535 ผ่านกำหนด 1 ปีแล้ว คดีโจทก์จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 5,250,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงิน 3,000,000 บาท นับถัดจากวัน ฟ้อง (วันที่ 25 มีนาคม 2535) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2526 นายประมุข สุวรรณศิลป์เจ้ามรดกตาย ต่อมาศาลมีคำสั่งตั้งโจทก์ เป็นผู้จัดการมรดก ก่อนนายประมุขถึงแก่ความตาย จำเลยทั้งสองได้ลงลายมือชื่อ เป็นผู้กู้เงินผู้ตายจำนวน 3,000,000 บาท

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองต่อไปว่า โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อพ้น 1 ปี นับแต่เจ้ามรดกตาย คดีของโจทก์จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 นั้น เห็นว่า อายุความตามมาตรา 1754 เป็นอายุความห้าม ฟ้องคดีมรดกหรือคดีที่เจ้าหนี้ขอบังคับตามสิทธิเรียกร้องอันมีต่อเจ้ามรดก ส่วนคดีที่ เจ้ามรดกเป็นเจ้าหนี้มิได้กำหนดอายุความไว้เป็นพิเศษในมาตรา 1754 แต่อย่างใด

เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นทนายและผู้จัดการมรดกของนายประมุขผู้ตายฟ้องเรียกร้องให้
จำเลยชำระหนี้ที่จำเลยทั้งสองกู้เงินของผู้ตายไป แม้โจทก์จะฟ้องเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี
นับแต่เจ้ามรดกตายคดีของโจทก์ก็ไม่ขาดอายุความเพราะคดีนี้ไม่เป็นคดีมรดกหรือ
เป็นคดีที่เจ้าหนี้ขอบังคับตามสิทธิเรียกร้องอันมีต่อเจ้ามรดก หากแต่เป็นกรณีกอง
มรดกเป็นเจ้าหนี้เรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอายุความไม่ตกอยู่ใน
บังคับแห่งมาตรา 1754 ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังไม่
ขึ้น"

พิพากษายืน

(สรวรรค์ ศักดารักษ์-อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักกราล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>